

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omissivo, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Da alegada omissão quanto aos arts. 579 e 582 do Código Civil

As Embargantes sustentam que o Acórdão teria sido omissivo por não ter se pronunciado expressamente sobre os arts. 579 e 582 do Código Civil, que disciplinam o contrato de comodato e as obrigações do comodatário.

A irresignação não merece acolhimento.

O Acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da legitimidade passiva da AGA FACTORING, assentando que a responsabilidade solidária do comodante decorre da posse direta do bem e da gestão sobre sua utilização.

O fato de não haver menção literal aos arts. 579 e 582 do Código Civil não configura omissão, porquanto a questão foi devidamente decidida sob o enfoque jurídico pertinente.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o ajuste interno entre comodante e comodatário não é oponível a terceiros, respondendo solidariamente o proprietário do veículo pelos danos causados em decorrência de sua utilização, independentemente da natureza gratuita ou onerosa da cessão. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. REBOQUE E CAMINHÃO TRATOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS PROPRIETÁRIAS DOS VEÍCULOS. 1. Não há violação ao art. 535, II, do CPC, quando, rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame é devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma

fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. A empresa proprietária de semirreboque é solidariamente responsável pelos danos causados em acidente envolvendo o caminhão trator, no qual se encontrava acoplado, devendo, assim, figurar no polo passivo de ação de indenização em razão dos prejuízos advindo daquele evento. 3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1289202 RS 2011/0256629-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DANO MORAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577.902/DF, Relator Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, julgado em 13/6/2006, DJ de 28/8/2006). 3. O Tribunal de origem confirmou a procedência do pedido de compensação por dano moral, arbitrando a indenização em R\$ 8.000,00 (oito mil reais), porque, "[a]lém de ter sido vítima de acidente automobilístico por culpa do condutor corréu, os documentos juntados à inicial comprovam que o autor ficou impedido de exercer atividade econômica por prolongado período de tempo, eis que trabalhava como caminhoneiro e utilizada os veículos para obter renda com o transporte de cargas. O acidente, portanto, apesar de não ter gerado danos físicos relevantes ao autor, causou-lhe diversos transtornos de ordem financeira, mormente a negativa de quitação dos reparos pela ré, especialmente considerando que o rendimento era utilizado para sustento da família". A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2681739 SP 2024/0237479-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2024)

Os tribunais pátrios alinham-se ao mesmo entendimento, reconhecendo a legitimidade passiva do comodante em ações indenizatórias decorrentes de acidentes de trânsito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMODATO. PROVA DE QUE A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO CEDIDO À

COMODATÁRIA QUE AINDA SE SUBMETE AO CONTROLE DA PROPRIETÁRIA. LEGITIMIDADE DA COMODANTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. "[. . .] preceitua o art. 1.248 do Código Civil que o comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Ademais, o que fica acordado entre o comodante e o comodatário somente se impõe entre as partes envolvidas, não podendo ser imposto a terceiros". (AgRg nos Edcl no REsp 1422471/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015 - conforme fundamentação do acórdão do REsp 1289202/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/08/2016). RECURSO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4034565-49.2018.8.24.0000, de Chapecó, rel. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 15-08-2019).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 4034565-49.2018.8.24.0000, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 15/08/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)

Ao assim decidir, a decisão colegiada apreciou a matéria ao regime jurídico do comodato, decidindo pela responsabilidade solidária.

Inexiste, portanto, omissão a ser sanada.

Da alegada omissão quanto aos arts. 9º e 10 do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal

As Embargantes sustentam, ainda, que o Acórdão teria sido omissos por não ter analisado expressamente os arts. 9º e 10 do CPC e o art. 5º, LV, da Constituição Federal, no que tange ao cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide com negativa de produção de prova testemunhal.

Também aqui não assiste razão às Embargantes.

O Acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a tese de cerceamento de defesa, assentando que o julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, I, do CPC, foi legítimo diante da suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente a Declaração de Acidente da Polícia Rodoviária Federal (ID 14738902) e as fotografias do local (ID 14738916).

Reconheceu, expressamente, que o magistrado, como destinatário das provas, tem o poder de indeferir as que considere desnecessárias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, sem que isso configure violação ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO . SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto. 2. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos" (REsp n. 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrigli, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n. 168/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EAREsp: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

O que pretendem as Embargantes, em essência, é a reabertura da discussão sobre matérias já apreciadas e decididas, conferindo aos presentes Embargos caráter infringente que lhes é inteiramente alheio. Tal utilização encontra vedação na jurisprudência pacífica do STJ:

"Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição" (STJ, 1ª Turma, REsp 15.774-0-SP – EDcl., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993, DJU 22.11.1993, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

Do pedido de aplicação de multa por caráter protelatório

Os Embargados requerem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, ao argumento de que os presentes Embargos possuem finalidade exclusivamente protelatória.

O pedido não merece acolhimento. A oposição de Embargos de Declaração com a finalidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, ainda que sem vício a ser sanado no julgado, constitui prática processualmente tolerada e não configura, por si só, abuso manifesto do

direito de recorrer apto a ensejar a sanção do art. 1.026, §2º, do CPC. Afasto, portanto, o pedido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora